



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/618/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ**

תובעים	1	אלגאוי יוסף
	2	סנה-אור גבריאל יונתן
	3	סנה-אור לירז
		באמצעות ב"כ: עו"ד לפידות הראל הגיבורים 8, בנימינה טל': 04-6289191 פקס: 04-6289192
	נגד	
נתבעים	1	שדה עדי חי
	2	אדטו-שדה אודיה
		באמצעות ב"כ: עו"ד ש. ברנקה-שורץ רח' יפו 21, ת.ד. 65, חיפה טל': 073-3942900 פקס: 073-3942901

פסק דין

1. התובעים, שהם בעלי 3 דירות בבית מושא ההליך, הגישו תביעה זו בה עתרו למתן צו-עשה כנגד הנתבעים, שהם בעלים של 3 דירות אחרות בחלקה, אשר יחייבם לאפשר לתובעים, או לאנשי מקצוע מטעמם, להיכנס לחצר הנתבעים לשם ביצוע עבודות טיח ואיטום דחופות בקירות דירותיהם, לרבות באמצעות העמדת פיגומים, בהתאם להמלצות מהנדס שימונה על ידי המפקח על רישום מקרקעין, ובפיקוחו, לשם מניעת נזקי רטיבות. בנוסף, עתרו התובעים לחייב את הנתבעים לשלם להם פיצויים בגין נזיקיהם, לרבות בגין עגמת נפש והפסד הנאה מהנכס בסך כולל של 90,000 ₪ ולפיצול סעדים.
2. הבית מושא ההליך טרם נרשם כבית משותף, נמצא ברח' חלמונית 12, 14, בנימינה, מזוהה כגוש 10151 חלקה 125 ומכיל 3 בתים דו משפחתיים (3 מהם בבעלות התובעים ו-3 בבעלות הנתבעים) בין הבתים שבבעלות התובעים לבתים שבבעלות הנתבעים מפרידים קירות מקבילים וסמוכים (להלן: "הבית").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/618/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. בד בבד עם הגשת התביעה הגיש תובע 1 בקשה למתן צו עשה זמני אשר יחייב את הנתבעים לאפשר לו כניסה למקרקעיהם לצורך ביצוע פעולות דחופות לרבות: טיח, איטום, העמדת פיגומים ועוד, על מנת למנוע חדירת מי גשמים לדירותיו.

טענות התובעים-

4. הליך זה היה מתייטר אלמלא סירובם העיקש של הנתבעים לאפשר לתובעים כניסה לחצרם לצורך ביצוע איטום שימנע חדירת רטיבות לדירתם.

5. הנתבעים מנעו מהתובעים משך תקופה ארוכה להשלים את עבודות האיטום והטיח בקיר שפונה לכיוון חצרם, ואף חיבלו בעבודות האיטום והטיח שבוצעו בו, לרבות באמצעות חירור חורים בקירות דירת התובעים והשפצת מים על טיח טרי. כן סרבו הנתבעים לאפשר איטום המרווח בין הקירות המפרידים בין דירות הצדדים להליך, כך שגשמים חודרים דרך המרווח לדירות התובעים וגורמים לנזקים כבדים.

6. הנתבעים, אשר בניית דירתם הסתיימה טרם השלמת בניית דירות התובעים, ביצעו איטום חובבני למרווח בין הבתים ואגב כך פגעו באפשרות התובעים לבצע איטום תיקוני.

7. ניסיונות רבים של תובע 1 להגיע להסכמות עם הנתבעים בדבר איטום הקירות עלו בתוהו ולכן לא נותר מנוס מהגשת תביעה זו נגדם.

8. חוות דעת המומחה מטעם המפקחת אינה משאירה מקום לספק, וקובעת חד משמעית כי כל הליקויים, למעט שני ליקויים מינוריים אשר תוקנו באופן מידי ע"י התובע, באחריות הנתבעים.

9. אשר על כן, יש לקבל את התביעה תוך חיוב הנתבעים, ביחד ולחוד, בתשלום הוצאות התובעים כדלהלן: פיצוי בגין עגמת נפש ואובדן הנאה מהנכס בשנים האחרונות בסך של 50,000 ₪; פיצוי בגין נזקים שנגרמו לתובעים בפעולות הנתבעים בסך של 20,000 ₪; הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 20,000 ₪; יש להשית על הנתבעים תשלום תיקוני פנים בדירות התובעים בהתאם לקביעת המומחה בסך של 6,000 ₪, ולקבוע שיפוי בגין תיקונים שבוצעו בהוראת המומחה בסך של 34,000 ₪.

טענות הנתבעים-

10. תובע 1 שהינו איש ריב ומדון, פונה לערכאות משפטיות כל אימת שהנתבעים מנסים לבוא עמו בדברים. יעידו על כך ההליכים המשפטיים הרבים שהתנהלו ומתנהלים בין הצדדים בפני הערכאות השונות, וכן תלונות הסרק שהגיש למשטרה.

11. אין אמת בטענה כי מדובר בתיקונים דחופים, הראיה שמיום שנחתה תביעה דומה שהוגשה בבית משפט השלום חלפו שישה חודשים עד למועד הגשתה בשנית אצל המפקחת.

12. הנתבעים עצרו את עבודות הגמר בביתם עד אשר התובע יסיים את העבודות בביתו (שהחלו מאוחר יותר), אך התובע 1 עצר את הבנייה שלו, תוך שהוא מחבל בדירת הנתבעים. במהלך עבודתו לכלך התובע 1 את הבטון בבית הנתבעים, חתך קורה המשמשת לתמיכת התקרה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/618/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותפת, הרס עמוד שתמך באותה הקורה, גרם נזק לגג הרעפים ושבר קיר משותף. משכך, בהינתן שיבוצעו עבודות האיטום המבוקשות יש להבטיח כי האיטום ייעשה ללא גרימת נזק לבית הנתבעים.

13. עובר להגשת התביעה התעלמו התובעים מהצעת הנתבעים לבצע איטום משותף, ועל כן בוצע איטום במרווח בין הבתים ע"י הנתבעים ועל חשבונם בלבד בעוד שהתובעים לא עשו דבר להקטנת נזקיהם.

14. התובעים לא צרפו בדל ראיה או חו"ד מקצועית לתמיכה בטענותיהם והתביעה כולה מהווה מסע דייג.

15. אשר על כן יש לדחות את התביעה, לרבות הבקשה לפיצול סעדים תוך חיוב התובעים בהוצאות הנתבעים.

ההליכים בתיק-

16. הואיל ובראשית ההליך רק תובע מס' 1 היה תובע בתיק, הוריתי בדיון שהתקיים ביום 8.12.2019 על הוספת תובעים 2 ו-3 להליך, וכן על מינוי מר שלומי קלדרון, שלומי קלדרון (2010) בע"מ כמומחה מוסכם בתיק (להלן: "המומחה/המומחה המוסכם"). הלה הגיש ביום 15.1.2020 חוות דעת לתיק.

17. חוות הדעת הועברה לצדדים, והנתבעים התבקשו להודיעני האם הם לוקחים אחריות לתיקונים המיוחסים להם בחוות הדעת.

18. נוכח חילוקי הדעות בין הצדדים באשר לשאלת האחריות בגין ליקויי הרטיבות, אפשרתי לצדדים לשלוח שאלות הבהרה למומחה.

19. לאחר שהמומחה השיב לשאלות ההבהרה שהופנו אליו ע"י התובעים שלחו הצדדים מספר רב של בקשות למתן הוראות ותגובות להן.

20. ביום 12.2.2020, ועל רקע החמרה במצב הרטיבות בדירות התובעים, הוריתי לנתבעים, במסגרת הצו הזמני, לאפשר לתובעים, או למי מטעמם, להיכנס לחצרותיהם לשם ביצוע כל העבודות המפורטות בפרק "ממצאים", עמ' 4 לחוות הדעת של המומחה המוסכם, ככל שהן מתייחסות לליקויים ולכשלים בדירות התובעים, לרבות בגגות הדירות ובקירות החיצוניים שלהם.

21. בדיון מיום 19.2.2020 אפשרתי לתובעים גם לבצע איטום של המרווח הקיים בין גגות הצדדים בהתאם להמלצות המומחה המוסכם.

22. התיק נקבע לדיוני הוכחות ליום 7.9.20, ליום 6.4.21 וליום 14.6.21.

23. בדיון ההוכחות שהתקיים ביום 6.4.21 הבהירו התובעים כי "כל הליקויים בחוות הדעת של שלומי קלדרון תוקנו. נכון להיום מדובר רק בתביעה כספית ואין צורך במתן צווי עשה", ראו עמ' 1 שורות 3-5 לפרוטוקול הדיון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/618/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. בדיוני ההוכחות העידו מטעם התביעה: מר יהודה אלגאוי, בנו של תובע 1, גב' הודיה אדטו שדה הנתבעת 2, וגב' סעדה שרה אמו של נתבע 1. מטעם הגנה הוזמנו לעדות: מר אריה מרדכי, קבלן האיטום מטעם התובעים, ומר עדי שדה הנתבע 1 אשר נחקר על תצהירו. לבקשת הנתבעים נחקר גם המומחה המוסכם מר שלומי קלדרון על חוות דעתו.

25. הצדדים סיכמו טענותיהם בכתב, וכעת נותר לפסוק בסוגיות שנותרו במחלוקת.

דיון והכרעה-

26. אקדים ואציין כי לא מצאתי לתת סעדים נוספים על אלו שניתנו בתיק, וכל שנותר הוא לדון בשאלת ההוצאות, הכול כפי שיפורט להלן.

27. מעיון מדוקדק בכתב התביעה עולה כי התובעים עתרו לסעדים הבאים: חיוב הנתבעים לאפשר לתובעים או למי מטעמם לבצע פעולות איטום נדרשות בבית, במרווח שנוצר בין הבתים ובקירות החיצוניים של דירת התובעים הפונים לכיוון חצרות הנתבעים; מינוי מומחה שיפקח על ביצוע העבודות; חיוב הנתבעים בפיצוי התובעים בגין עוגמת נפש, פגיעה בהנאה מהנכס שבבעלותם, ופיצוי בגין הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מפעולות הנתבעים.

28. משהודיע ב"כ התובעים בראשית הדיון שהתקיים ביום 6.4.21 כי לא נותרו עוד סעדים להם עותרים התובעים, למעט הסעדים הכספיים נותר לי לדון בסעדים הכספיים להם עתרו התובעים.

פיצוי בגין הנזקים שנגרמו לדירות התובעים, עוגמת נפש והפסד הנאה מהדירות-

29. סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין מעוגנת בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"):

"(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח - 2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו - 27ג לחוק הבזק, תשמ"ב 1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו - (ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם הייתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתוקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר.

30. בע"א (מחוזי ת"א) 1730/99 צ.ה.ר חברה לפתוח ובנין בע"מ נ' יום טוב בע"מ (לא פורסם) (להלן: "פרשת צ.ה.ר") נקבע ע"י כב' השופטת חיות כדלקמן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/618/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"מהוראות סעיף 72 (א) לחוק המקרקעין עולה כי קיים קשר ומתאם בין סמכותו של המפקח ובין עילות התביעה המנויות באותו הסעיף. במילים אחרות, המפקח מוסמך לדון אך ורק בעילות לפי התקנון או לפי הסעיפים המנויים בסעיף 72 (א) הנ"ל. סעיף 72 (ג) מרחיב אמנם את מעגל המתדיינים בפני המפקח, כאמור, אך הוא מתנה ומתלה את סמכותו של המפקח לדון בסכסוך בכך שמדובר בסכסוך כאמור בס"ק (א), כלומר בעילת תביעה הצומחת מן התקנון או מן הסעיפים המנויים בסעיף 72 (א) הנ"ל".

31. ההלכה שנקבעה בפסק דין זה אושרה בפסק דין של הרכב בית המשפט המחוזי, אב"ד כב' השופט גרוס בע"א (מחוזי ת"א) 1480/02 גרש נ' נציגות הבית המשותף (נבו, 9.7.2003).

32. ויטעם, אמנם למפקח על רישום מקרקעין קיימת סמכות לדון בסכסוכים בין בעלי דירות בדבר חובות וזכויות לפי התקנון, לרבות התקנון המצוי, ואמנם סעיף 3 (ב) לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין, החל על הבית, קובע כי: **"בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי-ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון"**. אך עיון מדוקדק בסעיף מעלה כי הסמכות הנתונה למפקח על רישום מקרקעין מכוחו של סעיף זה היא להורות לבעל דירה לבצע התיקונים הנדרשים על מנת למנוע פגיעה בדירה של דורש התיקון ולא לתבוע ממנו פיצוי כספי בגינם.

33. וראו בעניין את הדברים שנקבעו בעש"א 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב (נבו, 15.4.2019), בעמ' 10 לפסק הדין, שם התייחסה כב' השופטת ביבי להיקף סמכויות המפקח על רישום מקרקעין ביחס לעילות נזיקיות המובאות בפניו, ואין לי אלא להפנות אל הדברים המפורטים שם. אביא להלן את מסקנותיה ביחס לאמור:

"המפקח על רישום המקרקעין אינו מוסמך לדון בתביעות הנסבות על נזקים אשר אירעו לדירה בבית המשותף וליתן סעדים הנוגעים לשיפוי של בעל דירה בגין נזקים אלו. בנסיבות אלו, הרי ששומה היה על המפקחת על רישום המקרקעין, למחוק את התביעה בראשי נזק אלו. בנסיבות אלו, אשר אינם מצויים בסמכותה. אציין כי האמור חל גם על רכיבי תביעתו של המערער, הנובעים מהפסד שכר דירה, אשר לטענתו נבע מנזק א' - אשר גם בהם המפקחת אינה מוסמכת לדון (כפי שאמנם נקבע על ידה) ומשכך, היה עליה למחוק רכיב זה ולא לקיים בו דיון ולדחותו."

34. הסעדים שנתרו להכרעתי הם פיצויים בגין נזקים שנגרמו לתובעים, לרבות, עוגמת נפש והפסד הנאה, והם מושתתים על עילות תביעה מתחום דיני הנזיקין, ולפיכך, אני נעדרת סמכות לדון בהם. אין הם עניינים שבגררא בחינת טפל ההולך אחר העיקר, היכולים להיכלל במסגרת סעיף 76 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד - 1984. סעיף 72 לחוק המקרקעין קובע בצורה מפורשת, דווקנית ומצומצמת את הסמכויות שהוענקו למפקח. עניין שלא נמסר לסמכותו של המפקח על רישום המקרקעין במפורש, חסר הוא סמכות לדון בו.

ראו לעניין זה ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי, פ"ד כח(1) 730, 732 (1974):

"סעיף 72 לחוק המקרקעין.... מרחיב אמנם סמכותו של מפקח, היכול עכשיו לדון בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולעניין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך.... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקיות אחרות."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/618/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

35. במקרה שלפנינו עסקינן בעילות נזיקיות עצמאיות העומדות בפני עצמן ואינן מצויות בסמכותו של המפקח, גם אם הן נגרמות מסכסוך בין בעלי דירות בבית משותף המצוי בסמכותו.

36. בעניין זה חשוב לציין כי נושא הסמכות העניינית הועלה על ידי כבר בדיון שהתקיים ביום 19.2.20 וב"כ התובעים התייחס לכך בעמ' 2 לפרוטוקול שורות 1-3 כדלהלן: **"המפקחת על בתים משותפים גם סוברני לקבל החלטות כאלה וגם בדיוק כאשר יש צדדים ויש צד אחד שאומר שחיבלו לי במתכון, עשו לי חורים בקיר, אז אנא אנו באים? לכבוד המפקחת יש גם סמכויות שהן סמכויות מן הצדק בנוסף להכל".**

37. משכך, ונוכח האמור לעיל, אני מוחקת סעיפים אלו מהתביעה.

הוצאות ההליך-

38. אשר להוצאות המשפט, כלל הוא בדיון הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו 'שלא יצא שכרו בהפסדו', וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. זאת, כדי למנוע חיסרון כיס של הצד הזוכה, להרתיע תובעים מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים להימנע מהתגוננות סרק מפני תביעה ראויה (רע"א Magic Software Enterprises Ltd 7650/20 נ' פאירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 13-14 (נבו, 28.12.2020). כפי שמורנו הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, **"חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, כמשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין"**. (תחולתה בנסיבות דגן מכוח הוראת תקנה 180(ג)(1) לתקנות סדר הדין האזרחי). אשר לשיעור ההוצאות, אימץ מתקין התקנות החדשות ההלכה שנפסקה בעניין זה במרוצת השנים, לפיה בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך. בתוך כך, וברוח עקרונות היסוד הקבועים בחלק א' לתקנות סדר הדין האזרחי, יתחשב בית המשפט "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש". (תקנה 153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ראו גם: ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); ע"א 9535/04 סיעת 'בינאליק' 10 נ' סיעת 'יש עתיד לבינאליק', פ"ד ס(1) 391, 395 (2005); ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 (נבו, 28.2.2018).

39. עפ"י הנטען, התביעה הוגשה בשל העובדה שהנתבעים סרבו לאפשר לתובעים להיכנס לחצרותיהם לצורך ביצוע עבודות האיטום הנדרשות. בנוסף למספר מכתבים ששלחו התובעים לנתבעים טרם הגשת התביעה, בהם ביקשו כי תינתן להם האפשרות להיכנס לחצרות הנתבעים לצורך ביצוע התיקונים הנדרשים, אשר סורבו, אישר הנתבע 1 בחקירתו הנגדית כי סרב לאפשר לתובעים לבצע את עבודות הטיח דרך כניסה לשטחו, ראו עמ' 13 לפרוטוקול הדיון מיום 6.4.21 שורות 42-43.

40. צירוף הוראות סעיפים 3 ו-4 לתקנון המצוי מביא למסקנה כי בעל דירה חייב לאפשר כניסה לדירתו או לשטחים הצמודים לו לצורך ביצוע עבודות הכרחיות ברכוש המשותף או כאלו שנועדו למנוע פגיעה בדירת בעל הדירה האחר, כל עוד לא מוכח כי היה ניתן לבצען ללא כניסה לשטחו. לאור זאת, משאין חולק כי היו קיימים ליקויים ברכוש המשותף או בקירות דירת התובעים,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/618/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ולא נטען, וממילא לא הוכח כי ניתן היה לתקנם ללא כניסה לשטחי הנתבעים, לא היו הנתבעים רשאים למנוע כניסה אל חצרותיהם לשם ביצוע התיקונים, ומשעשו כן בדיון הוגשה התביעה.

41. בעקבות ההליך חויבו הנתבעים לאפשר כניסה לחצרותיהם לשם ביצוע התיקונים הנדרשים, והם אפשרו כניסה בעקבות צו שניתן על ידי, וכבר מטעם זה נכון לקבוע כי התביעה התקבלה.

42. מכל מקום, בהתאם לאמות המידה שנקבעו לעניין פסיקת הוצאות משפט, נכון לדידי לבחון את ממצאי המומחה מטעמי ביחס לליקויים שמצא, ואת שאלה האחריות הנתענת להם.

43. מחוות דעתו של המומחה עלו הממצאים הבאים :

1. "חדירת מי גשמים עקב כשלי איטום (סדקים וקילופי טיח) בקיר חיצון השייך לבית משפחת אלגאוי (גובל עם סלון השייך לבית משפחת אלגאוי – בית קדמי)".

2. "חדירת מי גשמים עקב כשלי איטום במפגשי קירות השייכים לבית משפחת שדה (מעל סלון השייך לבית משפחת אלגאוי – בית קדמי)".

3. "חדירת מי גשמים עקב כשלי איטום במפגשי קירות השייכים לבית משפחת שדה (מעל חדרי שינה ילדים השייכים לבית משפחת אלגאוי – בית קדמי ובית אחורי)".

4. "חדירת מי גשמים עקב כשלי איטום (סדקים וקילופי טיח) בקיר חיצון השייך לבית משפחת אלגאוי (גובל עם חדר שינה הורים השייך לבית משפחת אלגאוי – בית קדמי)".

5. "חדירת מי גשמים עקב כשלי איטום במפגש קיר בגג השייך לבית משפחת שדה (מעל חדר שינה הורים השייך לבית משפחת אלגאוי – בית קדמי)".

6. "חדירת מי גשמים עקב כשלי איטום (סדקים ובלוק פתוח) בקיר בגג השייך לבית משפחת אלגאוי (גובל עם חדר רחצה ילדים וחדר שינה הורים השייכים לבית משפחת אלגאוי – בית קדמי)".

7. "חדירת מי גשמים עקב כשלי איטום במפגש קירות בגג השייך לבית משפחת אלגאוי ולבית משפחת שדה (מעל חדר רחצה ילדים השייך לבית משפחת אלגאוי – בית קדמי)".

8. "חדירת מי גשמים עקב כשלי איטום במפגשי קירות השייכים לבית משפחת שדה (מעל סלון השייך לבית משפחת אלגאוי – בית אחורי)".

9. "חדירת מי גשמים עקב כשלי איטום במפגש קירות בגג השייך לבית משפחת אלגאוי ולבית משפחת שדה (מעל חדר רחצה ילדים השייך לבית משפחת אלגאוי – בית אחורי)".

10. "חדירת מי גשמים עקב כשלי איטום בהיקף חדירות צנרת אוורור ומיזוג בגג השייך לבית משפחת אלגאוי (מעל חדר רחצה ילדים השייך לבית משפחת אלגאוי – בית אחורי)".

11. "חדירת מי גשמים עקב כשלי איטום במפגש קיר בגג השייך לבית משפחת שדה (מעל חדר שינה הורים השייך לבית משפחת אלגאוי – בית אחורי)".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/618/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. "חדירת מי גשמים עקב כשלי איטום (סדקים וקילופי טיח) בקיר חיצון השייך לבית משפחת אלגאוי (גובל עם חדר שינה הורים השייך לבית משפחת אלגאוי – בית אחורי)".

ראו פרק ממצאים עמוד 4 לחוות הדעת. (מספור הליקויים אינו קיים במקור בחוות הדעת והוסף על ידי למען הנוחות).

44. מתוך כלל הליקויים שפורטו בחוות דעת המומחה ניתן לחלק את הליקויים לליקויים בדירות התובעים, אשר באחריותם, ליקויים בדירות הנתבעים, אשר באחריות הנתבעים, וליקויים אשר באחריות משותפת של שני הצדדים, דוגמת איטום המרווח בין בתי התובעים לבתי הנתבעים.

45. ליקויים מס' 1, 4, 6, 10, ו-12 יוחסו לתובעים. ליקויים מס' 7 ו-9, שהם איטום המרווח הקיים בין גגות בתי הצדדים להליך באמצעות קופינג, יוחסו לצדדים להליך במשותף, וליקויים 2, 3, 5, 7-9 ו-11 יוחסו לנתבעים.

46. התובעים טענו לגבי מקצת הליקויים שיוחסו להם כי הם פועל יוצא של חבלות מעשה ידי הנתבע אשר "חורר את קיר סלון ביתו של המבקש" (סעיף 4 לכתב התביעה). מר יהודה אלגאוי העיד בעמ' 9 לפרוטוקול הדיון מיום 7.9.20 שורות 39-41 כי החירור נעשה בנקמה להורדת סרגל על ידו. בעל המקצוע שביצע את התיקונים מטעם הנתבעים, מר אריה מרדכי, אישר בעדותו כי במועד ביצוע העבודות היו קיימים חורים בטיח, ראו עמ' 7 לפרוטוקול הדיון מיום 7-9, וכן עמ' 10 לאותו פרוטוקול שורות 41-47. הנתבע 1 אישר בעדותו כי קדח בפטישון בקיר התובע הפונה לעבר חצרו, אך טען כי הדבר נעשה לצורך הסרת טיח שהתנתק ממקומו, וכפועל יוצא כנראה נוצרו חורים, ראו עדותו בעמ' 13 לפרוטוקול הדיון מיום 6.4.21 שורות 48-49. למשמע העדים כולם לא מצאתי להאמין לנתבע בעניין זה. התרשמותי הייתה כי בשל מערכת היחסים הרעועה בין הצדדים, קדח הנתבע בקיר באמצעות כלי מכני ושטף את הטיח הטרי שהותקן ע"י התובע מתוך כוונה להזיק.

47. הנתבעים טענו כי אין לייחס להם את האחריות לאיטום המרווח הקיים בין הגגות, הואיל והנתבעים הם השניים בזמן שבנו, ועל כן הם היו צריכים לדאוג לכך שייאטם המרווח שנוצר בין הקירות הסמוכים המפרידים בין הדירות, ראו עמדתם זו בעמ' 7 לפרוטוקול הדיון מיום 7.9.20 שורות 1-49.

48. לא מצאתי לקבל עמדתם זו של הנתבעים. ראשית, למשמע עדות מר יהודה אלגאוי שוכנעתי כי אמנם היה קיים פער של מספר חודשים בין מועדי הוצאות טופסי 4 לבתי הצדדים להליך, אך בפועל נבנו הבתים כמעט במקביל ורק הוצאת טופס 4 הייתה בפער זמן. סבורה אני כי הטענה ולפיה האחרון בזמן צריך היה לאטום את המרווח בין הבתים אין לה על מה לסמוך, שהרי הבתים תוכננו ונבנו כבתים דו משפחתיים, אך בעוד שברגיל בית דו משפחתי חולק קיר משותף בחרו הצדדים להליך לבנות שני קירות צמודים בתווך בין הבתים. אמנם כל אחד מהצדדים להליך הבעלים של הקיר אותו בנה, אך הקופינג שצריך היה להתקין על מנת לאטום את המרווח בין שני הקירות משותף לשניהם ונועד למנוע חדירת מים למרווח בין שני הקירות וממנו אל דירות הצדדים להליך, ועל כן שני הצדדים היו צריכים לדאוג במשותף לאיטום אותו מרווח שנוצר מבנייתם באופן זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/618/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חיזוק לאמור מוצאת אני בעובדה, שכפי שעלה מחקירת מר אלגאווי, בעמ' 7 לפרוטוקול הדיון מיום 7.9.21, הנתבע 1 הציע לתובע לפעול ביחד לקידום עניין האיטום של המרווח האמור, ואף ביצע בעצמו, ועל חשבונו, איטום למרווח זה שלא צלח, ראו עמ' 8 לפרוטוקול מיום 7.9.20 שורות 14-15, וראו עדות המומחה בעמ' 4 לפרוטוקול הדיון מיום 14.6.21 שורות 7-8 בדבר שרידי האיטום שמצא במקום שהיו עדות לניסיונות איטום של אותו מרווח שלא צלחו.

49. הנתבעים טענו כי הליקויים שמצא המומחה הם פועל יוצא של בנייה לקויה של התובעים, הראיה שחדרה רטיבות רק לדירתם. לא מצאתי לקבל טענה זו. המומחה המוסכם נחקר על כך בחקירתו, והשיב בעמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 14.6.21 שורות 20-24 כי העובדה שרטיבות חדרה רק לדירת התובעים אינה מעידה על כך שהבנייה של ביתם נעשתה באופן ירוד. מדובר בעד אובייקטיבי שמונה על ידי, עדותו זו לא נסתרה והייתה משכנעת.

50. הנה כי כן, האחריות לליקויים שפורטו בסעיפים 7 ו-9 לחוות הדעת משותפת לשני הצדדים להליך.

51. אתייחס לטענת הנתבעים בסיכומיהם כי נפלו כשלים בחוות דעתו של המומחה המוסכם הואיל וזה האחרון המליץ לתובעים על מר אריה מרדכי לביצוע עבודות האיטום. לטענתם, התנהגות זו מטילה דופי בחוות דעתו ופוגעת באובייקטיביות שלה. טענה זו תמוהה בלשון המעטה. לא ברור כיצד המלצה של המומחה המוסכם על בעל מקצוע, שניתנה לאחר מתן חוות הדעת, מטילה דופי באובייקטיביות שלו, לא כל שכן שעה שקבעתי מפורשות בהחלטתי מיום 19.2.20 כי "ואין כל מניעה שיפנו בעניין למומחה המוסכם על מנת לבקש המלצה על בעל מקצוע..". (עמ' 4 שורות 26-28 לפרוטוקול הדיון מיום 19.2.20).

52. טרם סיום, מוצאת אני למתוח ביקורת על התנהגות ב"כ הצדדים שהשתלחו זה בזו ללא הרף, חלקו ציונים האחד לשני באופן שאינו מכבד את מעמדם ותפקידם, הרימו קול והקשו מאד על ניהול ההליך. הדברים אמנם לא מצאו ביטוי מלא בפרוטוקולים שכן הקלדנים התקשו לתעד את תוכן וקצב ההתרחשויות באולם, אך עדות חלקית להתנהלות ניתן למצוא בפרוטוקול הדיון מיום 19.2.20, ובפרוטוקול הדיון מיום 6.4.21 עמ' 3 שורות 9-10.

53. בנוסף, העוינות הרבה השוררת בין הצדדים להליך, שזלגה גם למערכת היחסים שבין באי כוחם הביאה לכך שבאי כוח הצדדים שלחו בקשות והודעות רבות לתיק ללא כל פרופורציה להיקפו, לא הייתה כל נכונות לשקול פשרה, להגיע להסכמות או לוותר על עדויות שלא מצאתי בהן כל תכלית, ובשל כך התקיימו 3 דיוני הוכחות, ונחקרו לא מעט עדים גם לאחר שכבר בוצעו התיקונים הנדרשים והגם שמדובר בתיק רטיבות בו ניתנה חוות דעת מומחה מטעמי. התנהלות זו אינה עולה בקנה אחד עם רוח תקנות סגרי הדין החדשות.

54. יש להצטער על כך במיוחד נוכח העובדה שביקורת דומה נמתחה על ידי בתיק קודם שהתנהל בפני בין אותם צדדים ובאי כוח.

55. כהמשך ישיר לאותה התנהלות גם צירפו הצדדים להליך נספחים לסיכומיהם על אף שלא ביקשו ולא קיבלו רשות לכך ובניגוד לדין.

56. סיכומי של דבר, היות שבחוות דעת המומחה נמצאו ליקויים אשר, לטעמי, חלקם באחריות התובעים, חלקם באחריות הנתבעים וחלקם באחריות משותפת, מוצאת אני להותיר את תשלום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/618/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההוצאות ששולמו בגין חוות הדעת של המומחה המוסכם, כך שכל צד יישא בהוצאות ששילם למומחה. לגבי ייתרת ההוצאות, התביעה התקבלה ועל כן נכון לפסוק הוצאות לתובעים. עם זאת, התובעים לא הביאו אסמכתאות להוצאות ההליך הנטענות על ידם. לאור האמור, מוצאת אני לחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, בהוצאות התובעים בגין אגרת משפט (הסכום שהיה צריך להיות משולם ביחס לתביעה שבסמכותי) ושכ"ט עו"ד לפי התעריף המינימלי המומלץ (לתביעה ששוויה אינו ניתן להערכה בכסף) בסך כולל של 7,500 ₪ סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (28.10.19) ועד התשלום המלא בפועל.

יישלח לצדדים

ניתן ביום יז' באלול תשפ"א (25.8.21) בהעדר הצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין